P U T U S A N
Nomor 794/Pid.Sus/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIZKI Alias DIKDIK Bin NIKMAT**

2. Tempat Lahir : Bati-Bati

3. Umur /Tanggal lahir : 27 tahun / 25 Maret 1998

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat Tinggal : Jalan Murung Kenangan Binjai Rt. 06 Rw. 02
Kel. Bati-Bati Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa 1 ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;

Terdakwa 2:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Nama Lengkap : **ABDUL BASIT Als BANG BEN Bin MAHMUDIN**
2. Tempat Lahir : Bati-Bati (Kabupaten Tala)
3. Umur /Tanggal lahir : 30 tahun / 05 Mei 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Murung Belimbing Rt. 06 Rw.- Kel. Bati-Bati
   Kec. Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta / Ojek Kayu

Terdakwa 2 ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 14 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 12 November 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2025 sampai dengan tanggal 30 November 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2026;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Iqbal Aqli, S.H., dan kawan-kawan dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi), beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry No. 37 Gedung Kadin Lt 2 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin berdasarkan Penetapan Nomor 794/Pid.Sus/2025/ PN Bjm tanggal 24 November 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 794/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 20 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 794/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 20 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MUHAMMAD RIZKI Als DIKDIK Bin NIKMAT dan Terdakwa 2. ABDUL BASIT Als BANG BEN Bin MAHMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "tindak pidana pemufakatan jahat tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. MUHAMMAD RIZKI Als DIKDIK Bin NIKMAT dan Terdakwa 2. ABDUL BASIT Als BANG BEN Bin MAHMUDIN masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa ditahan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Pidana Denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram;
   - 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious,
   - 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih,
   - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna biru dengan Nomor Imei 1: 353885060058705 dan Imei 2: 353885060058804;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
   - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Polisi: DA 6874 AAM, Nomor Rangka: MH31KP00CEJ731351 dan Nomor Mesin: 1KP731432;

   Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-5617/ BJRMS/11/2025 tanggal 13 November 2025 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1. MUHAMMAD RIZKI Als DIKDIK Bin NIKMAT bersama-sama dan sepakat dengan Terdakwa 2. ABDUL BASIT Als BANG BEN Bin MAHMUDIN pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Rt.- Rw.- Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa seijin pihak yang berwenang memawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Opsnal Unit I Sat Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang dapat memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu didaerah hukum Polresta Banjarmasin, menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan pemantauan oleh saksi BRIGPOL ANNA MEIRINA, S.H. dan saksi BRIPTU ANGGARA SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Rt.- Rw.- Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang saat itu para saksi anggota polisi melihat para terdakwa yang sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhenti di lampu merah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi DA 6874 AAM secara berboncengan kemudian para saksi disaat menghentikan mereka seorang laki-laki (terdakwa 1. Muhammad Rizki als Dikdik) yang berada didepan menjatuhkan/membuang benda / barang yang mencurigakan ke atas tanah /aspal dan menayakan benda apa yang dibuang serta menyuruhnya untuk mengambil dan dibuka ternyata sabu-sabu yang terbungkus permen Yupi Bolicius yang didalamnya terdapat 1(satu) paket sabu-sabu terbungkus dengan selembar kerta tissue warna putih yang setelah ditimbang dengan berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram, serta melakukan penyitaan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol : DA 6874 AAM, Nomor Rangka : MH31KP00CEJ731351 dan Nomor Mesin : 1KP731432 yang dipakai transportasi untuk mengambil sabu-sabu yang merupakan milik terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik serta menyita 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 353885060058705 dan Imei 2 : 353885060058804 milik terdakwa 2. ABDUL BASIT Als BANG BEN yang digunakan untuk menghubungi sdr. ENGKENG (DPO) yang mana sabu-sabu didapat darinya sebanyak 1(satu) kantong / berat sekitar 5(lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibeli dengan cara berhutang jika laku terjual akan dibayar;

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa 2. ABDUL BASIT Als BANG BEN dihubungi sdr. ENGKENG (DPO) melalui Chat masenger Facebook pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekitar jam 00.00 WITA dan menawari pekerjaan menjual sabu-sabu yang oleh terdakwa 2. Abdul Basit mau dan menerima tawaran tersebut, kemudian besoknya hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa 2. Abdul Basit bertemu dengan Terdakwa 1. Muhammad Rizki als Dikdik di kantin Pasar Rabu yang ada di Bati-Bati menjelaskan bahwa ditawari orang mengambil sabu-sabu dan terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik meminta sabu-sabu tersebut dibagi 2 (dua) dan masing-masing menjual sabu serta membayar hutang sabu-sabu tersebut, kemudian menunggu sepeda motor selesai dipakai orang tuannya Terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik maka sekitar jam 14.30 WITA mereka berangkat bersama-sama dimana Terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik yang mengendarai sedangkan dibongceng adalah Terdakwa 2. Abdul Basit dari Bati-Bati menuju Banjarmasin dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk mengambil barang sabu-sabu dipandu oleh adiknya Engkeng dengan nomor baru mengarahkan menuju Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin dan memasuki gang Ahmad dimana dalam Handphonenya gambar bungkus permen Yupi yang ada semak-semak kemudian bungkusan itu diambil oleh Terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik dan mereka pergi meninggalkan lokasi namun di dalam perjalanan jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di lampu merah mereka berhenti dan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi lalu terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik melempar / menjatuhkan bungkusan permen yupi yang berisikan paket sabu-sabu hingga Para Terdakwa beserta barang bukti tindak pidana narkotika disita dan diamankan serta dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik berupa 1(satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,86 gr (empat koma delapan enam) gram disisihkan sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gr (nol koma sepuluh) gram untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Surabaya guna dilakukan pemeriksaan Laboratories, kemudian diambil/disisihkan lagi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gr (nol koma sepuluh) gram untuk keperluan pembuktian dipesidangan, sedangkan sisanya dengan 1 (satu) paket berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,66 gr (empat koma enam enam) Gram akan dimusnahkan;

- Bahwa sesuai dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : R/90/VIII/2025/Resnarkoba tanggal 13 Agustus 2025 perihal permohonan Pemeriksaan Laboratoris kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil Surat KABIDLABFOR KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Nomor : R/9944/IX/RES.9.5/2025/Bidlabfor tanggal 18 September 2025 hal Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB.:07864/NNF/2025 tanggal 29 Agustus 2025 barang bukti milik terdakwa Muhammad Rizki Als Dikdik Bin Nikmat dengan PEMERIKSAAN:
Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MDS Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
25808/2025/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 25808/2025/NNF; seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa seijin pihak yang berwenang memawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan Para Terdakwa melakukan pemufakatan jahat membeli, menukar atau perantara jual beli sabu merupakan tindak pidana kejahatan Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKI Als DIKDIK Bin NIKMAT bersama-sama dan sepakat dengan Terdakwa ABDUL BASIT Als BANG BEN Bin MAHMUDIN pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 18.00 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Rt.- Rw.- Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum tanpa seijin pihak yang berwenang memawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa 2. ABDUL BASIT Als BANG BEN dihubungi sdr. ENGKENG (DPO) melalui Chat masenger Facebook pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekitar jam 00.00 WITA dan menawari pekerjaan menjual sabu-sabu yang oleh Terdakwa 2. Abdul Basit mau dan menerima tawaran tersebut, kemudian besoknya hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa 2. Abdul Basit bertemu dengan Terdakwa 1.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Muhammad Rizki als Dikdik di kantin Pasar Rabu yang ada di Bati-Bati menjelaskan bahwa ditawari orang mengambil sabu-sabu dan Terdakwa 1 Muhammad Rizky als Dikdik meminta sabu-sabu tersbeut dibagi 2 (dua) dan masing-masing menjual sabu serta membayar hutang sabu-sabu tersebut, kemudian menunggu sepeda motor selesai dipakai orang tuannya Terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik maka sekitar jam 14.30 WITA mereka berangkat bersama-sabu dimana Terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik yang mengendarai sedangkan dibongceng adalah Terdakwa 2. Abdul Basit dari Bati-Bati menuju Banjarmasin dan untuk mengambil barang sabu-sabu dipandu oleh adiknya Engkeng dengan nomor baru mengarahkan menuju Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin dan memasuki gang Ahmad dimana dalam Handphonenya gambar bungkus permen Yupi yang ada semak-semak kemudian bungkusan itu diambil oleh Terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik dan mereka pergi meninggalkan lokasi namun di dalam perjalanan jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di lampu merah mereka berhenti dan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku anggota polisi lalu Terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik melempar / menjatuhkan bungkusan permen yupi yang berisikan paket sabu-sabu hingga Para Terdakwa beserta barang bukti tindak pidana narkotika disita dan diamankan serta dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih (netto) 4,86 gr (empat koma delapan enam) gram disisihkan sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gr (nol koma sepuluh) gram untuk dikirim ke Labfor Polri Cabang Surabaya guna dilakukan pemeriksaan Laboratories, kemudian diambil/disisihkan lagi sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 gr (nol koma sepuluh) gram untuk keperluan pembuktian dipesidangan, sedangkan sisanya dengan 1(satu) paket berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih(netto) 4,66 (empat koma enam enam) Gram akan dimusnahkan;
- Bahwa sesuai dengan surat dari Kepala Kepolisian Resor Kota Banjarmasin Nomor : R/90/VIII/2025/Resnarkoba tanggal 13 Agustus 2025 perihal permohonan Pemeriksaan Laboratoris kepada Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil Surat KABIDLABFOR KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Nomor : R/9944/IX/RES.9.5/2025/Bidlabfor tanggal 18 September 2025 hal Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO.LAB.:07864/NNF/2025 tanggal 29 Agustus 2025 barang bukti milik terdakwa Muhammad Rizki Als Dikdik Bin Nikmat dengan PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MDS Agilent Technologies 5975 C didapatkan hasil sebagai berikut :

Nomor Barang Bukti	Hasil pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji konfirmasi
25808/2025/NNF	(+) positif narkotika	(+) positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 25808/2025/NNF; seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dipergunakan tidak untuk pengobatan, terapi kesehatan dan tujuan ilmu pengetahuan serta terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk perbuatan kejahatan tindak pidana narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum tanpa seijin pihak yang berwenang telah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;

Perbuatan Para Terdakwa melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu-sabu merupakan tindak pidana kejahatan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti serta baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Anna Meirina, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Anggara Saputra beserta anggota Opsnal Resnarkoba Polresta Banjarmasin yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 18.00 WITA di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa jalannya penangkapan yang dilakukan terhadap Para Terdakwa adalah ketika sebelumnya dirinya dari Opsnal Unit I Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin memperoleh informasi akan adanya transaksi Narkotika di sekitaran Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, kemudian saksi bersama rekan lainnya melakukan pemantauan, dan ketika melintas di Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau tepatnya di Lampu Merah Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, saksi melihat Para Terdakwa yang sedang berhenti di lampu merah dengan mengendarai Sepeda Motor merk Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6774 IR secara berboncengan, kemudian Para Terdakwa tersebut saksi hentikan;
-Bahwa selanjutnya saksi melihat Terdakwa 2 menjatuhkan benda ke atas tanah yang kemudian diamankan dan ditanyakan benada apa yang dibuang untuk mengambilnya yang isinya 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious. Kemudian saksi menyuruh Terdakwa 2 untuk membuka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dihadapan dirinya. Setelah diambil dan dibuka dengan saksi melihat didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus dengan selembar kertas tissue warna putih;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa 1 mempunyai berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol : DA 6874 AAM, Nomor Rangka: MH31KP00CEJ731351. dan dari Terdakwa 2 telah berhasil diketemukan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 353885060058705 dan Imei 2 : 353885060058804;
- Bahwa waktu itu untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram terbungkus kertas tissue warna putih dirinya temukan ditanah / aspal yang mana barang bukti tersebut sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 dan dijatuhkan Terdakwa 1 ketanah / aspal berjarak sekitar 1 (satu) meter saat dirinya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol : DA 6874 AAM, Nomor Rangka : MH31KP00CEJ731351 dan Nomor Mesin : 1KP731432 adalah sarana yang Para Terdakwa pakai ketika mengambil sabu-sabu tersebut yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa 1, sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 353885060058705 dan Imei 2 : 353885060058804 adalah milik Terdakwa 2 yang Terdakwa 2 gunakan untuk berhubungan saat melakukan transaksi mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mengamankan barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1: 353885060058705 dan Imei 2: 353885060058804 yang sedang dipegang oleh Terdakwa 2 menjawab bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan / dibeli dari Saudara ENGKENG (belum kap) dan yang berhubungan / berkomunikasi dengan Saudara ENGKENG (belum kap) adalah Terdakwa 2 sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Para Terdakwa bersama yang mana narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dibagi 2 (dua) masing-masing setengah kantong untuk di jual kembali kepada pembeli dan sebagian di pakai bersama Para Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa dimana sabu-sabu tersebut didapatkan / diperoleh pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 18.00 WITA tepatnya di semak-semak di dalam Gang Ahmad di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa awalnya Terdakwa 2 ada ditawari Saudara ENGKENG (belum kap) pekerjaan menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Terdakwa 2 mau dan menerima tawaran Saudara ENGKENG (belum kap). Kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin;
-Bahwa menurut keterangan Terdakwa 2 dimana sabu-sabu tersebut dibeli dari Saudara ENGKENG (belum kap) sebanyak 1 (satu) kantong / berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana cara dalam pembayaran nya dihutangi terlebih dahulu kemudian setelah sabu-sabu tersebut berhasil Para Terdakwa jual kepada pembeli, uang hasil penjualan nya akan di kirim kembali ke Saudara ENGKENG (belum kap) sebagai ganti nya dan sisanya akan dikonsumsi / digunakan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hamidah Alias Midah Binti H. Jahri (alm) dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 dan mempunyai hubungan keluarga sebagai anak sedangkan Terdakwa 2 saksi tidak kenal dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat kejadian penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi diberitahukan petugas kepolisian Polresta Banjarmasin bahwa Para Terdakwa telah tertangkap dan diamankan berkenaan dengan kasus Narkotika jenis sabu-sabu dengan disita barang bukti berupa mempunyai berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol : DA 6874 AAM, Nomor Rangka: MH31KP00CEJ731351. Dan dari Terdakwa 2 telah berhasil diketemukan dan diamankan (disita) benda / barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1: 353885060058705 dan Imei 2 : 353885060058804;
- Bahwa Terdakwa 1 ada meminjam sepeda motor miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol: DA 6874 AAM, Nomor Rangka: MH31KP00CEJ731351 dengan alasan mengantar temannya ke Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa 1 pekerjaan sebagai supir ekspedisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol: DA 6874 AAM, Nomor Rangka: MH31KP00CEJ731351 untuk surat-menyurat hilang tidak tahu dimana baik STNK dan BPKB tidak ada;
- Bahwa benar saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar harga Rp5.000.000,00 (lima juta);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan surat-menyurat sepeda motor itu hilang dan tidak melaporkan kehilangan / tidak ada tanda laporan kehilangan dari pihak berwajib/kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saksi Anggara Saputra dibacakan pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 18.00 WITA di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin
- Bahwa saksi yang menangkap / mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Saudara MUHAMMAD RIZKI Als DIKDIK Bin NIKMAT dan Saudara ABDUL BASIT Als BANG BEN Bin MAHMUDIN;
- Bahwa saksi waktu itu untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram terbungkus kertas tissue warna putih dirinya temukan ditanah / aspal yang mana barang bukti tersebut sebelumnya berada digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 dan dijatuhkan Terdakwa 1 ketanah / aspal berjarak sekitar 1 (satu) meter;
-Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Para Terdakwa Sabu-sabu tersebut didapatkannya / diperolehnya pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 18.00 WITA tepat nya di semak-semak di dalam Gang AHMAD di Jalan Pangeran Hidayatullah Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timue Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan dari Terdakwa 2 awalnya Terdakwa ada ditawari Saudara ENGKENG (belum kap) pekerjaan menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong dan saat itu Terdakwa 2 mau dan menerima tawaran Saudara ENGKENG (belum kap);
- Bahwa saksi menjelaskan kemudian Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin dengan kesepakatan bahwa sabu-sabu tersebut akan dibagi 2 (dua) masing-masing setengah kantong untuk di jual kembali kepada pembeli dan sebagian di pakai bersama. Kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 berangkat menuju Banjarmasin menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa 1 secara berboncengan;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut keterangan Terdakwa 2 sabu-sabu tersebut dibeli dari Saudara ENGKENG (belum kap) sebanyak 1 (satu) kantong / berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan yang mana cara dalam pembayaran nya dihutangi terlebih dahulu kemudian setelah sabu-sabu tersebut berhasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Terdakwa jual kepada pembeli, uang hasil penjualan nya akan di kirim kembali ke Saudara ENGKENG (belum kap) sebagai ganti nya dan sisanya akan dikonsumsi / digunakan / dihisap oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Muhammad Rizki Alias Dikdik Bin Nikmat

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 1 mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap saat bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 18.00 WITA di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap karena memiliki, menyimpan, mengusai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 menjelaskan ketika dirinya tertangkap / diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyita) benda / barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dihadapan dirinya mempunyai berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol : DA 6874 AAM, Nomor Rangka : MH31KP00CEJ731351. Dan dari Terdakwa 2 telah berhasil diketemukan dan diamankan (disita) benda / barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 353885060058705 dan Imei 2 : 353885060058804;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram terbungkus kertas tissue warna putih ditemukan petugas Polisi ditanah / aspal yang mana barang bukti tersebut sebelumnya berada digenggaman tangan kirinya dan dirinya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jatuhkan ketanah / aspal berjarak sekitar 1 (satu) meter saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1;

- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol: DA 6874 AAM, Nomor Rangka: MH31KP00CEJ731351 dan Nomor Mesin: 1KP731432 adalah sarana yang dirinya pakai bersama Terdakwa 2 ketika mengambil sabu-sabu tersebut yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa 1;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1: 353885060058705 dan Imei 2: 353885060058804 adalah milik Terdakwa 2 yang digunakan Terdakwa 2 untuk berhubungan saat melakukan transaksi mengambil sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui darimana sabu-sabu tersebut didapat oleh Terdakwa 2 karena diajak saja mengambil sabu-sabu yang mana Terdakwa 2 ada menawarkan untuk menemaninya mengambil sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong / berat sekitar 5 (lima) gram tersebut dengan kesepakatan akan dibagi 2 (dua) masing-masing setengah kantong dan yang saat itu berhubungan dengan penjual saat mengambil sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 dibonceng dan membawa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 353885060058705 dan Imei 2 : 353885060058804 milik Terdakwa 2 untuk berkomunikasi dengan Penjual. Sesampainya di Banjarmasin Terdakwa 2 dihubungi seseorang dengan nomor baru melalui chat whatsApp dan mengarahkan Terdakwa 2 dan menuju ke Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin dan memasuki Gang Ahmad;
- Bahwa Terdakwa 2 memberitahu dan memperlihatkan gambar bungkus permen Yupi serta tempatnya yang ada dihandphone Terdakwa 2 kepada dirinya dan saat itu dirinya melihat bungkusan permen Yupi tersebut disemak-semak, kemudian dirinya tanpa turun dari sepeda motor mengambil bungkusan permen Yupi tersebut dengan tangan kirinya sedangkan Terdakwa 2 hanya menyaksikan dan mengawasi sekitar tempat;
- Bahwa Terdakwa 1 diberitahu oleh Terdakwa 2 untuk harga sabu-sabu tersebut seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebanyak 1 kantong / berat sekitar 5 (lima) gram. Dan dalam pembayaran nya tanpa DP / dengan cara dihutangi terlebih dahulu dan akan dilunasi setelah dirinya dan Terdakwa 2 berhasil menjualnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 sudah tahu bahwa saling bekerja sama melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan maupun menjual, membeli, menjadi perantara dalam jualbeli Narkotika adalah salah dan melanggar hukum dan dirinya tidak mempunyai ijin kewenangan;
- Bahwa Terdakwa 2 mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin dengan kesepakatan bahwa sabu-sabu tersebut akan dibagi 2 (dua) masing-masing setengah kantong untuk di jual kembali kepada pembeli dan sebagian di pakai bersama;
- .....Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol: DA 6874 AAM, Nomor Rangka: MH31KP00CEJ731351 dan Nomor Mesin : 1KP731432 adalah milik orang tuannya yang menurut nya dibeli namun surat kepemilikan hilang baik STNK dan BPKB;
- .....Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 1 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terdakwa 2. Abdul Basit Alias Bang Ben Bin Mahmudin

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa 2 mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap saat bersama dengan Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap oleh anggota Kepolisian Polresta Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 18.00 WITA di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa ketika Terdakwa 1 tertangkap / diamankan, Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyita) benda / barang berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan dihadapan Terdakwa 1 mempunyai berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious, 1 (satu) lembar kertas tissue warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol : DA 6874 AAM, Nomor Rangka : MH31KP00CEJ731351.

- Bahwa Petugas Polisi telah menemukan dan mengamankan (menyit) benda / barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 353885060058705 dan Imei 2 : 353885060058804 miliknya yang digunakan untuk berkomunikasi transaksi sabu;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious yang didalamnya berisi 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram terbungkus kertas tissue warna putih ditemukan petugas Polisi ditanah / aspal yang mana barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya sabu-sabu berada digenggaman tangan kiri Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 jatuhkan ketanah / aspal berjarak sekitar 1 (satu) meter saat petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa untuk sabu-sabu tersebut dirinya dapatkan dari Saudara ENGKENG (belum kap) dengan cara membeli namun berhutang terlebih dahulu dan akan dirinya bayarkan apabila sabu-sabunya telah laku dirinya jual bersama Terdakwa 1 yang mana saat itu dirinya bersama Terdakwa 1 mengambil sabu-sabunya di Banjarmasin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 telah mengenal Saudara ENGKENG (belum kap) namun antara dirinya dengan Saudara ENGKENG (belum kap) tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya teman biasa saja;
- Bahwa berawal saat itu dirinya dihubungi Saudara ENGKENG (belum kap) dan menawarinya pekerjaan menjual sabu-sabu dan saat itu dirinya mau dan menerima tawaran Saudara ENGKENG (belum kap). Kemudian dirinya mengajak Terdakwa 1 untuk mengambil sabu-sabu tersebut ke Banjarmasin dengan kesepakatan bahwa bahwa sabu-sabunya akan dibagi 2 (dua) dan masing-masing dari mereka berdua akan menjualnya lalu dari hasil penjualannya akan mereka bagi berdua juga begitu juga dengan pembayaran pembelian sabu-sabu tersebut juga akan mereka bagi berdua juga
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 menyetujuinya. Kemudian dirinya dan Terdakwa 1 berangkat menuju Banjarmasin menggunakan Sepeda Motor milik Terdakwa 1 secara berboncengan, yang mana Terdakwa 1 mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Banjarmasin dirinya dihubungi seseorang dengan nomor baru melalui chat whatsApp dan mengarahkan nya dan Terdakwa 1 menuju ke Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin dan memasuki Gang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ahmad dan saat berada didalam Gang Ahmad itu dirinya memberitahu dan memperlihatkan gambar bungkus permen Yupi serta tempatnya yang ada dihandphone miliknya kepada Terdakwa 1,

- Bahwa saat itu Terdakwa 1 melihat bungkusan permen Yupi tersebut disemak-semak, kemudian Terdakwa 1 mengambilnya yang dirinya saksikan lalu bungkusan permen YUPI tersebut disimpan oleh Terdakwa 1 didalam genggaman tangan kirinya yang kemudian mereka berdua meninggalkan tempat tersebut dan membawanya menuju ke Bati-Bati (Kab. Tanah Laut);
- Bahwa disaat di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin mereka berhenti dan tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas Polisi lalu Terdakwa 1 melempar / menjatuhkan bungkusan permen Yupi tersebut ketanah / aspal namun ditemukan petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapat sabu dengan cara berhutang dari Saudara ENGKENG (belum kap) sebanyak 1 (satu) kantong / berat sekitar 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah laku akan dibayar mereka;
- Bahwa Terdakwa 2 membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram;
- 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious,
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih,
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1: 353885060058705 dan Imei 2: 353885060058804;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Polisi: DA 6874 AAM, Nomor Rangka: MH31KP00CEJ731351 dan Nomor Mesin: 1KP731432;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:07864/NNF/2025 tanggal 29 Agustus 2025 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

positif Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita acara penimbangan barang bukti, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 4,86 (empat koma delapan puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh Saksi Anna Meirina, S.H. dan Saksi Anggara Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polresta Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 18.00 WITA di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

3. Bahwa berawal Opsnal Unit I Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang dapat memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu didaerah hukum Polresta Banjarmasin, menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan pemantauan oleh Saksi Anna Meirina, S.H. dan Saksi Anggara Saputra pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang saat itu Para Saksi melihat Para Terdakwa yang sedang berhenti di lampu merah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi DA 6874 AAM secara berboncengan kemudian Para Saksi disaat menghentikan Terdakwa 1 yang berada didepan menjatuhkan/membuang benda / barang yang mencurigakan ke atas tanah /aspal dan menayakan benda apa yang dibuang serta menyuruhnya untuk mengambil dan dibuka ternyata sabu-sabu yang terbungkus permen Yupi Bolicius yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus dengan selembar kerta tissue warna putih;

4. Bahwa kemudian Para Saksi mengamankan Para Terdakwa beserta brang bukti berupa narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram, serta melakukan penyitaan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No. Pol : DA 6874 AAM, Nomor Rangka : MH31KP00CEJ731351 dan Nomor Mesin : 1KP731432 yang dipakai transportasi untuk mengambil sabu-sabu yang merupakan milik terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik serta menyita 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 353885060058705 dan Imei 2 : 353885060058804 milik terdakwa 2. ABDUL BASIT Als BANG BEN yang digunakan untuk menghubungi sdr. ENGKENG (DPO) yang mana sabu-sabu didapat darinya sebanyak 1(satu) kantong / berat sekitar 5(lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibeli dengan cara berhutang jika laku terjual akan dibayar;

5. Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa 2 dihubungi saudara ENGKENG (DPO) melalui Chat masenger Facebook pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekitar jam 00.00 WITA dan menawari pekerjaan menjual sabu-sabu yang oleh terdakwa 2 mau dan menerima tawaran tersebut;

6. Bahwa kemudian besoknya hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 di kantin Pasar Rabu yang ada di Bati-Bati menjelaskan bahwa ditawari orang mengambil sabu-sabu dan Terdakwa 1 meminta sabu-sabu tersebut dibagi 2 (dua) dan masing-masing menjual sabu serta membayar hutang sabu-sabu tersebut, kemudian menunggu sepeda motor selesai dipakai orang tuannya Terdakwa 1 maka sekitar jam 14.30 WITA mereka berangkat bersama-sama dimana Terdakwa 1 yang mengendarai sedangkan dibongceng adalah Terdakwa 2 dari Bati-Bati menuju Banjarmasin dan untuk mengambil barang sabu-sabu dipandu oleh adiknya Engkeng dengan nomor baru mengarahkan menuju Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin dan memasuki gang Ahmad dimana dalam Handphonenya gambar bungkus permen Yupi yang ada semak-semak kemudian bungkusan itu diambil oleh Terdakwa dan mereka pergi meninggalkan lokasi namun di dalam perjalanan jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di lampu merah mereka berhenti dan tiba-tiba datang Para Saksi lalu Terdakwa melempar / menjatuhkan bungkusan permen yupi yang berisikan paket sabu-sabu hingga Para Terdakwa beserta barang bukti tindak pidana narkotika disita dan diamankan serta dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

7. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:07864/NNF/2025 tanggal 29 Agustus 2025 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan hasil positif Metamfetamin;

9. Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih (netto) 4,86 (empat koma delapan puluh enam gram);

10. Bahwa benar Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) kemudian besoknya hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 di kantin Pasar Rabu yang ada di Bati-Bati menjelaskan bahwa ditawari orang mengambil sabu-sabu dan Terdakwa 1 meminta sabu-sabu tersebut dibagi 2 (dua) dan masing-masing menjual sabu serta membayar hutang sabu-sabu tersebut, kemudian menunggu sepeda motor selesai dipakai orang tuannya Terdakwa 1 maka sekitar jam 14.30 WITA mereka berangkat bersama-sama dimana Terdakwa 1 yang mengendarai sedangkan dibongceng adalah Terdakwa 2 dari Bati-Bati menuju Banjarmasin dan untuk mengambil barang sabu-sabu dipandu oleh adiknya Engkeng dengan nomor baru mengarahkan menuju Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin dan memasuki gang Ahmad dimana dalam Handphonenya gambar bungkus permen Yupi yang ada semak-semak kemudian bungkusan itu diambil oleh Terdakwa dan mereka pergi meninggalkan lokasi namun di dalam perjalanan jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di lampu merah mereka berhenti dan tiba-tiba datang Para Saksi lalu Terdakwa melempar / menjatuhkan bungkusan permen yupi yang berisikan paket sabu-sabu hingga Para Terdakwa beserta barang bukti tindak pidana narkotika disita dan diamankan serta dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam pasal 112;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Para Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa 1 Muhammad Rizki Alias Dikdik Bin Nikmat dan Terdakwa 2. Abdul Basit Alias Bang Ben Bin Mahmudin adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dimana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan menurut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Simons dalam bukunya “Leerbook” halaman 175–176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht), sedangkan unsur lainnya bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Majelis Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata menguasai adalah “berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu)”;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bententangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat di persidangan diperoleh fakta:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap oleh Saksi Anna Meirina, S.H. dan Saksi Anggara Saputra yang merupakan anggota kepolisian Polresta Banjarmasin karena menguasai 2 (dua) paket narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekira jam 18.00 WITA di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Kelurahan Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa berawal Opsnal Unit I Satuan Resnarkoba Polresta Banjarmasin mendapatkan informasi dari masyarakat ada seseorang yang dapat memperjualbelikan Narkotika jenis sabu-sabu didaerah hukum Polresta Banjarmasin, menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut dilakukan penyelidikan dengan pemantauan oleh Saksi Anna Meirina, S.H. dan Saksi Anggara Saputra pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di Jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di Lampu Merah Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin yang saat itu Para Saksi melihat Para Terdakwa yang sedang berhenti di lampu merah dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih dengan nomor Polisi DA 6874 AAM secara berboncengan kemudian Para Saksi disaat menghentikan Terdakwa 1 yang berada didepan menjatuhkan/membuang benda / barang yang mencurigakan ke atas tanah /aspal dan menayakan benda apa yang dibuang serta menyuruhnya untuk mengambil dan dibuka ternyata sabu-sabu yang terbungkus permen Yupi Bolicius yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus dengan selembar kerta tissue warna putih;
- Bahwa kemudian Para Saksi mengamankan Para Terdakwa beserta brang bukti berupa narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram, serta melakukan penyitaan yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Pol : DA 6874 AAM, Nomor Rangka : MH31KP00CEJ731351 dan Nomor Mesin : 1KP731432 yang dipakai transportasi untuk mengambil sabu-sabu yang merupakan milik terdakwa 1. Muhammad Rizky als Dikdik serta menyita 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 353885060058705 dan Imei 2 : 353885060058804 milik terdakwa 2. ABDUL BASIT Als BANG BEN yang digunakan untuk menghubungi sdr. ENGKENG (DPO) yang mana sabu-sabu didapat darinya sebanyak 1(satu) kantong / berat sekitar 5(lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibeli dengan cara berhutang jika laku terjual akan dibayar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum tertangkap Terdakwa 2 dihubungi saudara ENGKENG (DPO) melalui Chat masenger Facebook pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekitar jam 00.00 WITA dan menawari pekerjaan menjual sabu-sabu yang oleh terdakwa 2 mau dan menerima tawaran tersebut;
- Bahwa kemudian besoknya hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 di kantin Pasar Rabu yang ada di Bati-Bati menjelaskan bahwa ditawari orang mengambil sabu-sabu dan Terdakwa 1 meminta sabu-sabu tersebut dibagi 2 (dua) dan masing-masing menjual sabu serta membayar hutang sabu-sabu tersebut, kemudian menunggu sepeda motor selesai dipakai orang tuannya Terdakwa 1 maka sekitar jam 14.30 WITA mereka berangkat bersama-sama dimana Terdakwa 1 yang mengendarai sedangkan dibongceng adalah Terdakwa 2 dari Bati-Bati menuju Banjarmasin dan untuk mengambil barang sabu-sabu dipandu oleh adiknya Engkeng dengan nomor baru mengarahkan menuju Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin dan memasuki gang Ahmad dimana dalam Handphonenya gambar bungkus permen Yupi yang ada semak-semak kemudian bungkusan itu diambil oleh Terdakwa dan mereka pergi meninggalkan lokasi namun di dalam perjalanan jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di lampu merah mereka berhenti dan tiba-tiba datang Para Saksi lalu Terdakwa melempar / menjatuhkan bungkusan permen yupi yang berisikan paket sabu-sabu hingga Para Terdakwa beserta barang bukti tindak pidana narkotika disita dan diamankan serta dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.:07864/NNF/2025 tanggal 29 Agustus 2025 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik Para Terdakwa dengan hasil positif Metamfetamin dengan berat bersih (netto) 4,86 (empat koma delapan puluh enam gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh Para Saksi berada dalam penguasaan Para Terdakwa yang mana narkotika tersebut rencana akan dijual kembali oleh Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai sopir dan ojek kayu yang tidak ada hubunganya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana di maksud dalam pasal 112;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terbukti maka kualifikasi unsur ini secara keseluruhan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selain itu dalam pasal ini diatur secara khusus mengenai unsur yang menyertai suatu tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu apakah perbuatan itu dilakukan memenuhi suatu perbuatan yang tergolong sebagai “percobaan” atau termasuk dalam perbuatan “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa pengkhususan ketentuan ini pun sifatnya alternatif yaitu apabilah salah satu ketentuan yaitu apakah perbuatan terbukti dilakukan sebagai percobaan atau sebagai permufakatan jahat maka kualifikasi unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangkan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pada waktu penangkapan terhadap Para Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 4,86 (empat koma delapan puluh enam gram);

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebelum tertangkap dimana Terdakwa 2 dihubungi saudara ENGKENG (DPO) melalui Chat masenger Facebook pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 sekitar jam 00.00 WITA dan menawari pekerjaan menjual sabu-sabu yang oleh Terdakwa 2 mau dan menerima tawaran tersebut, kemudian besoknya hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 sekitar jam 11.00 WITA Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 di kantin Pasar Rabu yang ada di Bati-Bati menjelaskan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa ditawari orang mengambil sabu-sabu dan Terdakwa 1 meminta sabu-sabu tersebut dibagi 2 (dua) dan masing-masing menjual sabu serta membayar hutang sabu-sabu tersebut, kemudian menunggu sepeda motor selesai dipakai orang tuannya Terdakwa 1 maka sekitar jam 14.30 WITA mereka berangkat bersama-sama dimana Terdakwa 1 yang mengendarai sedangkan dibongceng adalah Terdakwa 2 dari Bati-Bati menuju Banjarmasin dan untuk mengambil barang sabu-sabu dipandu oleh adiknya Engkeng dengan nomor baru mengarahkan menuju Jalan Pangeran Hidayatullah Banjarmasin dan memasuki gang Ahmad dimana dalam Handphonenya gambar bungkus permen Yupi yang ada semak-semak kemudian bungkusan itu diambil oleh Terdakwa dan mereka pergi meninggalkan lokasi namun di dalam perjalanan jalan Pangeran Hidayatullah tepatnya di lampu merah mereka berhenti dan tiba-tiba datang Para Saksi lalu Terdakwa melempar / menjatuhkan bungkusan permen yupi yang berisikan paket sabu-sabu hingga Para Terdakwa beserta barang bukti tindak pidana narkotika disita dan diamankan serta dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang telah terbukti bahwa Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dalam dalam peredaran jual beli narkotika golongan I jenis sabu, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Para Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda, dan dengan demikian jika Para Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru), dengan demikian dasar pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa menggunakan KUHP baru;

Menimbang, bahwa karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram, 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious, 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna biru dengan Nomor Imei 1: 353885060058705 dan Imei 2: 353885060058804, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Polisi: DA 6874 AAM, Nomor Rangka: MH31KP00CEJ731351 dan Nomor Mesin: 1KP731432 yang telah digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis serta dipersidangan baik dari keterangan Terdakwa 1 maupun Saksi Hamidah Alias Midah Binti H. Jahri (alm) yang merupakan orang tua Terdakwa 1 tidak dapat menunjukan surat-surat tanda kepemilikan (STNK dan atau BPKB), sehingga sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa 2 pernah dihukum dalam perkara yang sama/residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jounto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Muhammad Rizki Alias Dikdik Bin Nikmat dan Terdakwa 2. Abdul Basit Alias Bang Ben Bin Mahmudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Muhammad Rizki Alias Dikdik Bin Nikmat dan Terdakwa 2. Abdul Basit Alias Bang Ben Bin Mahmudin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dan pidana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) (satu) paket sabu-sabu berat bersih 4,86 (empat koma delapan enam) gram;
- 1 (satu) buah bungkus permen Yupi Bolicious,
- 1 (satu) lembar kertas tissue warna putih,
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F5 warna biru dengan Nomor Imei 1: 353885060058705 dan Imei 2: 353885060058804;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih dengan No. Polisi: DA 6874 AAM, Nomor Rangka: MH31KP00CEJ731351 dan Nomor Mesin: 1KP731432;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dyah Nur Santi, S.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Andri, S.H., M.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
T.t.d./	T.t.d./
Dyah Nur Santi, S.H., S.H.	Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

T.t.d./

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Eddy Kurniawan, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)